



P E N E T A P A N

Nomor 2671/Pdt.P/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

HENI INDARWATI, Lahir di Lamongan pada tanggal 19 November 1990, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Bronggalan 2-A/11 RT.001 RW. 010 Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 September 2026 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 September 2026 dalam Register Nomor 2671/Pdt.P/2026/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia dan telah terdaftar kependudukan sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3524205911900002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 22 Mei 2021 dengan nama **HENI INDARWATI** lahir di Lamongan pada tanggal **19 November 1990**;
2. Bahwa **PEMOHON** telah terdaftar dalam Daftar Keluarga sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga No. 3578101511130012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 2594/Pdt.P/2026/PN Sby



Kota Surabaya tertanggal 14 November 2020 dengan nama **HENI INDARWATI** lahir di Lamongan pada tanggal **19 November 1990**;

3. Bahwa **PEMOHON** lahir di Lamongan pada tanggal **19 Januari 1990** dengan nama **HENY WIDARWATI** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/859/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan tertanggal 28 Januari 2002;
4. Bahwa **PEMOHON** telah melangsungkan perkawinan di Lamongan pada tanggal 01 Juni 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.119/01/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan tertanggal 01 Juni 2013 dengan nama **PEMOHON** sebagai istri tertulis **HENI INDARWATI** lahir di Lamongan pada tanggal **19 November 1990**;
5. Bahwa **PEMOHON** telah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN Blajo Kalitengah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Tamat Belajar (SD) No. 04 Dd 0153686 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur tertanggal 29 Juni 2001 dengan nama **PEMOHON** tertulis **HENI INDARWATI** lahir di Lamongan pada tanggal **19 November 1990**;
6. Bahwa **PEMOHON** telah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Turi Kabupaten Lamongan sebagaimana tercatat dalam Ijazah (SMP) No. DN.05 DI 1035961 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur tertanggal 28 Juni 2004 dengan nama **PEMOHON** tertulis **HENI INDARWATI** lahir di Lamongan pada tanggal **19 November 1990**;
7. Bahwa **PEMOHON** telah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di MSA Panca Marga 1 Kabupaten Lamongan sebagaimana tercatat dalam Ijazah (SMA) No. DN-05 Ma 0156420 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur tertanggal 13 Juni 2007 dengan nama **PEMOHON** tertulis **HENI INDARWATI** lahir di Lamongan pada tanggal **19 November 1990**;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 2671/Pdt.P/2026/PN Sby



8. Bahwa **PEMOHON** bermaksud untuk memperbaiki Nama dan Bulan Lahir **PEMOHON** pada Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/859/2002 milik **PEMOHON**, dimana pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis bahwa Nama dan Bulan Lahir **PEMOHON** adalah **HENY WIDARWATI** lahir di Lamongan pada tanggal **19 Januari 1990** yang seharusnya benar ialah **HENI INDARWATI** lahir di Lamongan pada tanggal **19 November 1990** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3524205911900002, Kartu Keluarga No. 3578101511130012, Surat Tanda Tamat Belajar (SD) No. 04 Dd 0153686, Ijazah (SMP) No. DN.05 DI 1035961, Ijazah (SMA) No. DN-05 Ma 0156420 milik **PEMOHON**;
9. Bahwa perbaikan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran **PEMOHON** tersebut bertujuan untuk mengurus administrasi **PEMOHON** yang mengharuskan ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;
10. Bahwa akan hal tersebut diatas diperlukan penetapan dari Pengadilan, oleh karenanya **PEMOHON** mengajukan **Permohonan Perbaikan Kesalahan Nama Dan Bulan Lahir Pada Kutipan Akta Kelahiran** di Pengadilan Negeri Surabaya;
11. Bahwa oleh karena **PEMOHON** berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka permohonan diajukan oleh **PEMOHON** di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka **PEMOHON** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**.
2. Memberikan izin kepada **PEMOHON** untuk memperbaiki Nama dan Bulan Lahir **PEMOHON** pada Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/859/2002 milik **PEMOHON**, dimana pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis bahwa Nama dan Bulan Lahir **PEMOHON** adalah **HENY WIDARWATI** lahir di Lamongan pada tanggal **19 Januari 1990** yang seharusnya benar ialah **HENI INDARWATI** lahir di Lamongan pada tanggal **19 November 1990** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3524205911900002, Kartu Keluarga No. 3578101511130012, Surat Tanda Tamat Belajar (SD) No. 04 Dd

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 2671/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0153686, Ijazah (SMP) No. DN.05 DI 1035961, Ijazah (SMA) No. DN-05 Ma 0156420 milik **PEMOHON**;

3. Memerintahkan kepada **PEMOHON** untuk melaporkan hasil Penetapan atas Permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Pembetulan Nama **PEMOHON** pada Kutipan Akta Kelahiran milik **PEMOHON** Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/859/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan tertanggal 28 Januari 2002 tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada **PEMOHON**.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nik 3524205911900002 atas nama HENI INDARWATI, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3578101511130012 atas nama kepala keluarga: JOHAN RACHMADY, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/859/2002 atas nama HENY WIDARWATI, anak dari suami istri PURWO UTOMO dan WARTINI, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 119/01/VI/2013 atas nama JOHAN RACHMADY dengan HENY WIDARWATI, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi surat tanda tamat belajar Sekolah Dasar, atas nama HENI INDARWATI, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama HENI INDARWATI, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama HENI INDARWATI, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai sesuai peraturan perundang-undangan dan setelah dicocokkan ternyata sesuai

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 2671/Pdt.P/2026/PN Sby



aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi ARJUNA TRI YOGA PAMUNGKAS;

- Bahwa saksi merupakan adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama HENI INDARWATI;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Kelahiran dimana nama Pemohon tertulis HENY WIDARWATI dan tanggal lahir Pemohon tertulis 19 Januari 1990;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah sekolah, Pemohon bernama HENI INDAWATI, lahir pada tanggal 19 November 1990;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahir pada Akta Kelahirannya dari semula tertulis HENY WIDARWATI lahir di Lamongan pada tanggal 19 Januari 1990 yang seharusnya benar ialah HENI INDARWATI lahir di Lamongan pada tanggal 19 November 1990;

2. Saksi MUHAMMAD ASKURI;

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama HENI INDARWATI;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Kelahiran dimana nama Pemohon tertulis HENY WIDARWATI dan tanggal lahir Pemohon tertulis 19 Januari 1990;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah sekolah, Pemohon bernama HENI INDAWATI, lahir pada tanggal 19 November 1990;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahir pada Akta Kelahirannya dari semula tertulis HENY WIDARWATI lahir di Lamongan pada tanggal 19 Januari 1990 yang seharusnya benar ialah HENI INDARWATI lahir di Lamongan pada tanggal 19 November 1990;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 2671/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kartu keluarga) terbukti Pemohon adalah Penduduk yang beralamat di Bronggalan 2-A/11 RT.001 RW. 010 Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya. Bukti ini menunjukkan permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya yakni Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai keinginan Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki nama dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/859/2002 milik Pemohon, dimana pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis bahwa Nama dan Bulan Lahir Pemohon adalah **HENY WIDARWATI** lahir di Lamongan pada tanggal **19 Januari 1990** yang seharusnya benar ialah **HENI INDARWATI** lahir di Lamongan pada tanggal **19 November 1990** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3524205911900002, Kartu Keluarga No. 3578101511130012, Surat Tanda Tamat Belajar (SD) No. 04 Dd 0153686, Ijazah (SMP) No. DN.05 DI 1035961, Ijazah (SMA) No. DN-05 Ma 0156420 milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk memperbaiki nama dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/859/2002 milik Pemohon, dimana pada Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 2671/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tertulis bahwa Nama dan Bulan Lahir Pemohon adalah **HENY WIDARWATI** lahir di Lamongan pada tanggal **19 Januari 1990** yang seharusnya benar ialah **HENI INDARWATI** lahir di Lamongan pada tanggal **19 November 1990** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3524205911900002, Kartu Keluarga No. 3578101511130012, Surat Tanda Tamat Belajar (SD) No. 04 Dd 0153686, Ijazah (SMP) No. DN.05 DI 1035961, Ijazah (SMA) No. DN-05 Ma 0156420 milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/859/2002 serta keterangan para saksi dipersidangan yang menyatakan bahwa Pemohon bernama HENY WIDARWATI dan tanggal lahir Pemohon tertulis 19 Januari 1990, anak dari suami istri: PURWO UTOMO dan WARTINI;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", mendasarkan pada ketentuan ini, pemberian nama seseorang merupakan hak asasi yang melekat sejak kelahirannya, penyebutan nama itu adalah bagian jati diri dan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseorang lahir ke dunia sebagai karunia Tuhan, dan jika terjadi perubahan nama atau identitas, harus diberikan keputusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa permohonan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/859/2002 milik Pemohon, dimana pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis bahwa Nama dan Bulan Lahir Pemohon adalah **HENY WIDARWATI** lahir di Lamongan pada tanggal **19 Januari 1990** yang seharusnya benar ialah **HENI INDARWATI** lahir di Lamongan pada tanggal **19 November 1990** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3524205911900002, Kartu Keluarga No. 3578101511130012, Surat Tanda Tamat Belajar (SD) No. 04 Dd 0153686, Ijazah (SMP) No. DN.05 DI 1035961, Ijazah (SMA) No. DN-05 Ma 0156420 milik Pemohon, bukanlah hal

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 2671/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyangkut kesalahan tulis redaksional tetapi merupakan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut diatas, maka Hakim berpendapat, oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Kantor Pencatatan Sipil/instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk mencatatkan terjadinya perubahan nama dan bulan lahir Pemohon sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/859/2002 semula tertulis bahwa Nama dan Bulan Lahir Pemohon adalah **HENY WIDARWATI** lahir di Lamongan pada tanggal **19 Januari 1990** yang seharusnya benar ialah **HENI INDARWATI** lahir di Lamongan pada tanggal **19 November 1990** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3524205911900002, Kartu Keluarga No. 3578101511130012, Surat Tanda Tamat Belajar (SD) No. 04 Dd 0153686, Ijazah (SMP) No. DN.05 DI 1035961, Ijazah (SMA) No. DN-05 Ma 0156420 milik Pemohon, dan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya melakukan tindakan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perubahan nama Pemohon. Dengan demikian petitum poin 2 dan petitum poin 3 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 2671/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama dan Bulan Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/859/2002 milik Pemohon, dimana pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis bahwa Nama dan Bulan Lahir Pemohon adalah **HENY WIDARWATI** lahir di Lamongan pada tanggal **19 Januari 1990** yang seharusnya benar ialah **HENI INDARWATI** lahir di Lamongan pada tanggal **19 November 1990** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3524205911900002, Kartu Keluarga No. 3578101511130012, Surat Tanda Tamat Belajar (SD) No. 04 Dd 0153686, Ijazah (SMP) No. DN.05 DI 1035961, Ijazah (SMA) No. DN-05 Ma 0156420 milik Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan hasil Penetapan atas Permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Pembetulan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/859/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan tertanggal 28 Januari 2002 tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **14 September 2026** oleh Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan telah dikirim kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 2671/Pdt.P/2026/PN Sby



Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H. Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Permohonan	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK Perkara)	: Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).